



U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

**U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

PLIEGO DE CONDICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
FNE- 001 DE 2013**

ADQUISICIÓN DE METILFENIDATO HCl 10 mg TABLETAS / COMPRIMIDOS

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2013





U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
FNE- 001 DE 2013

El contrato tiene por objeto la entrega por parte del contratista a la U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado, así:

MEDICAMENTO	Cantidades en Presentación Comercial
METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TABLETAS/COMPRIMIDOS*	50.000 Cajas Plegadizas por treinta (30) unidades cada una**

* El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación sanitaria vigente que aplique para la fabricación de sólidos de acuerdo al Informe 32 de la OMS.

** La cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad sólo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego de condiciones, ha sido elaborado con arreglo de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás normas que las complementan, adicionan o reglamentan; por lo cual se hace saber a los proponentes que los particulares que contratan con el Estado, adquieren la calidad de colaboradores del mismo en el logro de sus fines. Para efectos del fin propuesto, se recomienda a los proponentes revisar los presentes pliegos para evitar incurrir en fallas o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parámetros, directrices e información que les permite valorar adecuadamente el alcance requerido por la U.A.E. – Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen en este Proceso de Selección.

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS

Se convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, a desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual de este proceso haciendo recomendaciones escritas y oportunas a la entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 859 de 2003.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, se admitirá la conformación de consorcios legalmente constituidos,

Av. Caracas No. 1-85 Sur Cundinamarca - Bogotá - Colombia
Teléfono: (57+1) 3331088 - Fax: (57+1) 2801263
Línea de Atención al Usuario Nacional 01 8000 123331 ó Bogotá (57+1) 2898569
www.fne.gov.co fondonauestupef@fne.gov.co





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

siempre y cuando ellos o las personas que los integran no se encuentren incurso en inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos 80. y 90. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones sobre la materia. Se entiende que el proponente por el sólo hecho de enviar la propuesta debidamente firmada, manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento que no se encuentra dentro de alguna de las causales allí previstas.

**PLIEGO DE CONDICIONES
PROGRAMACION**

TRAMITE	FECHA	LUGAR
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones y anexos.	6 de mayo 2013	Portal de Contratación SECOP
Avisos de Convocatoria	6 de mayo 2013 9 de mayo 2013	Portal de Contratación SECOP – pagina web
Recepción Observaciones al Proyecto de Pliegos	14 de mayo 2013 Hasta el 16 de mayo 2013	Los interesados en formular observaciones deberán enviarlas al Fax N° 2801263 con la identificación y el número del proceso de selección, adicionalmente los podrán allegar en medio físico dirigido a la entidad, radicándolas en la oficina de correspondencia, o en su defecto al correo electrónico apoyojuridico@fne.gov.co
Análisis y respuesta de observaciones	17 y 20 de mayo de 2013	Se publican en la página web del SECOP: www.contratos.gov.co
Expedición y Publicación de acto administrativo de apertura del Proceso de Selección	Mayo 22 de 2013	Portal de Contratación SECOP
Publicación Pliego definitivos de condiciones	Mayo 22 de 2013	Portal de Contratación SECOP
Audiencia para precisar el alcance de los Pliegos de Condiciones y revisión de la asignación y distribución de riesgos	Mayo 27 de 2013 – 10:00 am	Oficina Jurídica UAE FNE Avenida Caracas 1-85 Sur
Cierre del Proceso	Junio 7 de 2013 - 3:00 pm.	La propuesta debe ser radicada en la oficina de correspondencia y posteriormente en la secretaría del área jurídica de la UAE FNE ubicada en la Avenida Caracas N° 1-85 Sur hasta la fecha y hora indicada.
Evaluación de las propuestas	7, 11 y 12 de junio de 2013	De ser necesarias aclaraciones relacionadas con la propuesta presentada y





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

		requerirse presentación de documentos subsanables la Unidad se comunicará con el oferente en el lugar, teléfono, fax o correo electrónico indicados.
Publicación de Evaluaciones	13 a 20 de junio de 2013	Se publica en la página web del SECOP: www.contratos.gov.co . En físico se pueden consultar en la secretaría del área jurídica de la UAE FNE.
Observaciones a evaluaciones	A partir del 13 de junio de 2013	Los interesados en formular observaciones al informe de evaluación, deberán enviarlas al Fax N° 2801263 con la identificación y el número del proceso de selección, adicionalmente los podrán allegar en medio físico dirigido a la entidad radicándolas en la oficina de correspondencia, o en su defecto al correo electrónico apoyojuridico@fne.gov.co
Audiencia pública de adjudicación y respuesta a observaciones	21 de Junio 2013- 3:00 pm	Sala de Juntas UAE FNE Avenida Caracas 1-85 Sur
Suscripción del contrato	26 de junio de 2013	Oficina Jurídica UAE FNE Avenida Caracas 1-85 Sur
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		C.D.P. No. 3213 DEL 5 DE MARZO DE 2013 POR VALOR DE \$684.500.000.00.

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

El contrato tiene por objeto la entrega por parte del contratista a la U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado, así:

MEDICAMENTO	Cantidades en Presentación Comercial
METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TABLETAS/COMPRIMIDOS*	50.000 Cajas Plegadizas por treinta (30) unidades cada una**

* El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación sanitaria vigente que aplique para la fabricación de acuerdo al Informe 32 de la OMS.
 ** La cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad sólo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

1.1 SITIO DE ENTREGA

Av. Caracas No. 1-85 Sur Cundinamarca - Bogotá – Colombia
 Teléfono: (57+1) 3331088 - Fax: (57+1) 2801263
 Línea de Atención al Usuario Nacional 01 8000 123331 ó Bogotá (57+1)2898569
www.fne.gov.co fondonalestupef@fne.gov.co





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

El objeto del contrato será entregado por el contratista en las instalaciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, situada en la Avenida Caracas No. 1- 85 Sur de la ciudad de Bogotá D.C.

1.2 PLAZO DE ENTREGA

El objeto del contrato deberá ser entregado en entregas parciales, en una primera entrega correspondiente al 25% del valor contratado, conforme al número de días propuestos por el oferente que resulte favorecido (días que se contarán a partir de la legalización del contrato), las entregas posteriores se deberán realizar dentro de igual número de días, conforme a la propuesta del oferente que resulte favorecido, contados a partir del requerimiento que realice la Unidad de conformidad a las necesidades de la Unidad, en todo caso el plazo de recibo del medicamento será hasta el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.

2. PROCESO DE SELECCIÓN.

2.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

La Resolución No. 1478 del 10 de mayo de 2006 proferida por el hoy Ministerio de Salud y Protección Social, establece en el Capítulo II, Artículo 6, que la sustancia METILFENIDATO pertenece al monopolio del Estado y los medicamentos que la contienen en todas sus presentaciones.

El Metilfenidato Clorhidrato se encuentra clasificado en la Lista II de la Convención de 1971 como Sustancia sometida a Fiscalización Internacional, perteneciente al grupo de las anfetaminas como estimulante del Sistema Nervioso Central. De acuerdo con lo establecido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y las características del medicamento Metilfenidato Clorhidrato 10 mg; se considera que es un preparado farmacéutico sometido a Control Especial (o sometido a Fiscalización) en la República de Colombia. En concordancia con lo descrito anteriormente, el medicamento en mención se encuentra incluido en la Resolución No. 1478 del 10 de mayo de 2006 como medicamento de control especial monopolio del Estado.

A su vez la Resolución No. 1478 de mayo 10 de 2006, establece en su Artículo 74, que la distribución de medicamentos de control especial monopolio del Estado se hará a través de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes o los Fondos Rotatorios de Estupefacientes.

El Metilfenidato como Estimulante del Sistema Nervioso Central ejerce actividad indirecta simpático-mimética similar a la dextanfetamina sulfato, siendo uno de los medicamentos usados en el tratamiento de la narcolepsia (síndrome caracterizado por ataques repentinos de sueño, catalepsia, sueño paralizante y alucinaciones



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

visuales y auditivas al comienzo del sueño), como ayudante en las medidas psicológicas, educacionales y sociales en la hiperquinesia o déficit de atención en los niños y niñas (síndrome caracterizado por trastornos del aprendizaje y la conducta. Las manifestaciones son alteración de la percepción, concentración, lenguaje, memoria, habilidad motora, disminución del grado de atención, aumento de la impulsividad, labilidad emocional y por lo general aunque no siempre, hiperactividad) y en el edema idiopático.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011 proferido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud el medicamento: METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TABLETAS está catalogado en la República de Colombia como medicamento esencial y se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud - POS.

Dentro de las funciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra la de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos de control especial monopolio del Estado para abastecer adecuadamente la demanda de la población que requiera de los mismos en concordancia con las directrices impartidas por la Organización Mundial de la Salud y por otra parte la de dar cumplimiento a los compromisos internacionales con las Naciones Unidas - Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Con fundamento en lo anterior, en aras de garantizar la disponibilidad del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg Tabletas/Comprimidos a los pacientes que lo requieren en el territorio nacional, y la necesidad de garantizar la dispensación efectiva, eficiente, oportuna del mismo, se recomienda que la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes adquiera 50.000 Cajas Plegadizas x 30 Tabletas/Comprimidos cada una, teniendo en cuenta el estudio de consumo realizado por el Comité de Disponibilidad en el Acta No. 01 de 16, 17 y 18 de Enero de 2013, Acta No. 02 de 22 de Enero de 2013 y aprobado en Acta No. 01 de 2013 de Comité de Compras de la Unidad.

Es importante resaltar que de acuerdo a los Registros Sanitarios No. INVIMA 2008M-011789-R1, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER Novartis de Colombia S.A. (Importador), donde figura como fabricante NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. con domicilio en España, y Novartis Pharma AG con domicilio en Suiza (Titular); INVIMA 2010M-0011540, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER Química Fina S.A. (Importador), donde figura como fabricante a SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES con domicilio en Survey No. 214, Plot No. 20, Govt. Ind. Area Phase II, Silvassa - 396230, UT of Dadra & Nagar, Haveli - India (Titular) e INVIMA 2013M-0013974, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER BANCO DE MEDICAMENTOS VITALES (Importador), donde figura





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

como fabricante a LABORATORIOS RUBIO S.A. con domicilio en Industria, 29 Polígono Industrial, comte de sert 08755 castellbisbal – Barcelona, España (Titular), del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg Tableta/Comprimido.

2.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La ley 80 de 1993, estableció que la escogencia del contratista se efectuaría siempre a través de la licitación o el concurso público, salvo en los casos expresamente determinados en el Estatuto, como eran la contratación directa y la urgencia manifiesta. La ley 1150 de 2007 estableció las modalidades de selección de contratistas en los presupuestos anuales de las entidades públicas, razón por la cual distinguió, la menor y la mayor cuantía llamada también licitación pública.

El Título III Capítulo I del Decreto 734 de 2012, se ocupó de la licitación pública y en sus artículos 3.1.1. y siguientes actualizó el procedimiento que enmarcaba esta modalidad de selección en el artículo 30 del estatuto contractual.

Para el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, se tiene que la menor cuantía es el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que significa que dicha menor cuantía tiene un valor hasta de \$589.500.000.00 y que la mínima cuantía es de tan solo \$58.950.000.00. Como consecuencia de lo anterior, se consideran de mayor cuantía las adquisiciones que sobrepasen el tope de la menor cuantía, es decir, el valor de \$589.500.000.00 como ocurre para la adquisición de 50.000 Cajas Plegadizas por 30 unidades C/U del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, que tiene un valor aproximado de \$684.500.000.00.

Además de lo anterior, es necesario tener presente que al existir tres (3) registros sanitarios para el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, cuyos titulares son tres Laboratorios diferentes, se tienen tres posibles oferentes, lo que determina que la modalidad de selección que debe aplicarse a la adquisición del señalado medicamento es el de la licitación pública, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 3.1.1. y siguientes del Decreto 734 de 2012.

2.3 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto No. 734 de 2012 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección.

2.4 REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCESO.

Av. Caracas No. 1-85 Sur Curidimarca - Bogotá – Colombia
Teléfono: (57+1) 3331088 - Fax: (57+1) 2801263
Línea de Atención al Usuario Nacional 01 8000 123331 ó Bogotá (57+1) 2898569
www.fne.gov.co fondonalestupef@fne.gov.co





El proponente que participa en el proceso de contratación por licitación, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 2.4.1. Haber retirado los Pliegos de Condiciones en la secretaria del área jurídica de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicado en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur, de Bogotá D.C.
- 2.4.2. Poseer capacidad jurídica para contratar, lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal otorgado por la Cámara de Comercio y podrá ser consultado por la Unidad a través de la web.
- 2.4.3. Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP, para lo cual deberá allegar el Certificado de inscripción, clasificación y calificación, otorgado por la Cámara de Comercio.
- 2.4.4. Las personas jurídicas que presenten ofertas deberán tener una duración no inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.
- 2.4.5. No figurar como Responsable Fiscal, en virtud de la Ley 610 de 2000 y la Resolución Orgánica No. 05149 de 2000 de la Contraloría General de la República.
- 2.4.6. No encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones sobre la materia. Se entiende que el proponente por el solo hecho de enviar la propuesta debidamente firmada, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento que no se encuentra dentro de alguna de las causales allí previstas.
- 2.4.7. Acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, adjuntando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la seguridad social y parafiscales (PILA) y el comprobante de pago respectivo.
- 2.4.8. No haber incumplido algún contrato con la U.A.E. o haber sido sancionado por parte de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, o cualquier otra entidad estatal.
- 2.4.9. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) legible.
- 2.4.10. Cumplir la totalidad de las especificaciones y requisitos técnicos estipulados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.
- 2.4.11 Entregar el objeto del contrato en entregas parciales, en una primera entrega correspondiente al 25% del valor contratado, conforme al número de días



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

propuestos por el oferente que resulte favorecido (días que se contarán a partir de la legalización del contrato), las entregas posteriores se deberán realizar dentro de igual número de días, conforme a la propuesta del oferente que resulte favorecido, contados a partir del requerimiento que realice la Unidad de conformidad a las necesidades de la Unidad, en todo caso el plazo de recibo del medicamento no podrá sobrepasar el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.

2.4.12 Tener Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente expedido por el Autoridad Sanitaria del país de origen del medicamento, así como la otorgada por el INVIMA para la el medicamento a fabricar, conforme a la normatividad sanitaria vigente. Es importante resaltar que en cumplimiento de la Buenas Prácticas de Manufactura, el medicamento así fabricado debe ser de excelente calidad y cumplir con la totalidad de la normativa vigente, el fabricante deberá garantizar que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Dossier del mismo, que reposa en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

2.4.13 Tener Resultados favorables de los estudios de estabilidad acelerado a tres (3) meses para lotes fabricados, y resultados parciales y/o final de los Estudios de Estabilidad Natural, a la fecha, del medicamento a fabricar, conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el artículo 22 del Decreto 677 de 1995 del INVIMA, conforme a los requerimientos técnicos nacionales e internacionales para la materia, cuyos resultados se deberán realizar y presentar los resultados según lo establecido en las siguientes normas: Decreto 677 de 1995, Artículos No. 2 y 22, Anexo No. 5 del Informe 32 de la OMS, Anexo No. 2 y Apéndices No. 1, 2 y 3 de las ICH, Resolución No. 2514 de 1995 y Anexo No.1 de la Circular Externa del INVIMA DG-100-007-07 del 30 de Enero de 2007.

El laboratorio deberá guardar en sus instalaciones y garantizar su existencia y permanencia, bajo las normas de seguridad y almacenamiento adecuadas, las muestras de retención del medicamento durante su vida útil y un año adicional al tiempo de la vida útil del medicamento de acuerdo al Manual de Normas Técnicas de Calidad – Guía Técnica de Análisis, Capítulo II Norma 01 INVIMA 2.002.

2.4.14 Además de lo anterior y conforme a lo establecido en: Artículo No. 146 de Decreto 677 de 26 de Abril de 1995, los Artículos No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 9455 de 28 de Mayo de 2004 y Capítulo III. Procedimientos para Procesos Especiales de la Resolución 1403 de 14 de Mayo de 2007, los titulares de Registros Sanitarios deberán contar con un Programa de Farmacovigilancia que deberá tener:

1) Objetivo básico, con un perfil de seguridad de los medicamentos (En este caso en particular para el Metilfenidato Clorhidrato) y promocionar el uso adecuado del mismo en Colombia.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- 2) Un grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados, que para este caso en particular sean de Metilfenidato Clorhidrato. En lo posible con un grupo independiente de análisis de eventos.
- 3) Un procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos adversos al medicamento, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora, INVIMA.
- 4) Un formato de reporte (puede ser el FORAM o el CIOMS) que contendrá como mínimo:
 - a) Identificación del paciente, incluyendo género y edad.
 - b) Medicamento sospechoso y medicación concomitante. Para cada medicamento: indicación, fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de administración y momento en que se suspendió su utilización.
 - c) Información sobre el evento: inicio, evolución y desenlace.
 - d) Diagnóstico y enfermedades concomitantes, incluyendo para-clínicos pertinentes.
 - e) Identificación del notificador, profesión y contacto.
- 5) Funcionar como una estrategia de red, es decir, ser activos en el dar y recibir información según su grado de desarrollo.
- 6) Reportar los eventos adversos dentro de los primeros cinco (5) de cada mes. Los eventos adversos graves deberán ser reportados dentro de las 72 horas siguientes a su aparición.
- 7) Procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora correspondiente. (Numeral 5.2.1. del Manual)
- 8) Formato de reporte. Se debe adoptar el formato de reporte nacional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. (Numeral 5.2.2. del Manual y Artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la Resolución 2004009455 de 2004)
- 9) Programa de divulgación y capacitación que incluya entre otros aspectos, el perfil de seguridad del medicamento. (Numeral 5.2.3. del Manual y Artículos 3 y 6 de la Resolución 2004009455 de 2004)
- 10) Grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados. (Numeral 5.2.4. del Manual y Artículo 4 de la Resolución 2004009455 de 2004). Contar con un grupo asesor médico con entrenamiento y conocimiento del comportamiento de la molécula de metilfenidato.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

11) El programa de Farmacovigilancia debe estar a cargo de un profesional idóneo con dedicación de tiempo específico para este fin, entendiendo por tal a un médico o químico farmacéutico. (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004)
En el caso de que el evento adverso sea conocido por el fabricante del producto, este lo debe informar al titular del registro sanitario inmediatamente con el fin de que éste lo reporte al INVIMA. (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004)
Con cada reporte de evento adverso, el titular del registro sanitario deberá presentar análisis de cada reacción reportada. (Artículo 5 de la Resolución 2004009455 de 2004)
Cuando el titular del registro sanitario comercialice el producto en otros países, la información sobre eventos adversos en el exterior deben consolidarse en los Periodic Safety Update Reports (PSURs) diligenciados según las normas de la Conferencia Internacional de Harmonización (ICH), y deben estar a disposición del INVIMA, y para el caso específico del FNE. (Artículo 7 de la Resolución 2004009455 de 2004).
Se deberá adjuntar a la propuesta escrita, la estructura del programa de Farmacovigilancia para el medicamento en Colombia, el cual deberá incluir un Plan de Manejo de Riesgos donde se describan las acciones de prevención ante riesgos identificado durante las fases pre y post – comercialización.
Deberán contar con un programa y material educativo para médicos y generación de estudios clínicos de seguridad post – comercialización.

12) Contar con un programa de aseguramiento de la calidad para verificación técnica de los procesos de maquila, almacenamiento, distribución y transporte del medicamento, con el objeto de garantizar que el producto llegue al cliente "paciente" en las mejores condiciones. (Informe 32 OMS).
Ajeno a las condiciones acá enunciadas, el contratista será el único responsable de que las especificaciones técnicas operativas y de textos estén en totalidad sujetas y soportadas a lo mandatario en el dossier y/o Registro Sanitario.

2.5 PROCEDIMIENTO.

2.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga para con la U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Entregar a la Unidad en total la cantidad de cincuenta mil (50.000) Cajas * 30 unidades del medicamento Metilfenidato Clorhidrato 10 mg Tableta/comprimido, conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones y cumpliendo la legislación sanitaria vigente en la materia.
- Garantizar la calidad del medicamento objeto del contrato, en toda la cadena de aseguramiento de la calidad, desde su fabricación hasta la entrega del mismo en las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

- c) Informar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes con la debida anticipación la fecha y hora de entrega del medicamento para la ejecución del objeto del contrato.
- d) Designar el Director Técnico responsable de este proceso e informar el nombre del mismo a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.
- e) Allegar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes para aprobación dos (2) originales a color de las artes de la Caja Plegadiza
- f) Entregar el producto en el Almacén de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, conforme a las especificaciones técnicas del presente documento, ubicado en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur de Bogotá D.C., en horas hábiles de la jornada laboral.
- g) Designar un delegado del laboratorio farmacéutico/empresa importador(a) para que esté presente durante la entrega del producto terminado y firme a conformidad el Acta de recibo del producto junto con el Interventor designado y el Almacenista de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes (Acta que especificará el tipo de muestreo, nivel de inspección y retención de producto y el tamaño de la muestra).
- h) Entregar el Certificado de Análisis original expedido por el fabricante del medicamento para el lote entregado en cumplimiento de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del medicamento establecidas en la edición vigente de las Farmacopeas Oficiales en Colombia.
- i) El laboratorio deberá guardar en sus instalaciones y garantizar su existencia y permanencia, bajo las normas de seguridad necesarias, las muestras de retención del medicamento durante su vida útil y un año adicional al tiempo de la vida útil del medicamento de acuerdo al Manual de Normas Técnicas de Calidad – Guía Técnica de Análisis: Capítulo II – Norma 01, INVIMA 2.002. Una vez culminado este período de tiempo el contratista solicitará a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes autorización para su respectiva destrucción, la cual correrá por cuenta del contratista;
- j) Cambiar el medicamento que no se alcance a distribuir antes de la fecha de expiración de su vida útil; para lo cual la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio Salud y Protección Social deberá dar aviso al contratista con una antelación de dos (2) meses a la fecha de expiración del medicamento. El contratista hará el cambio dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes. En caso de que por causas no imputables al contratista debidamente comprobadas, no llegare a cambiar el medicamento en los tiempos establecidos, el interventor podrá autorizar el reembolso del valor correspondiente al mismo. Si el medicamento se encuentra a disposición de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes ubicados en las Secretarías, Institutos o Direcciones Departamentales de Salud, el Contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones de cada Fondo Rotatorio de Estupefacientes.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- k) Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de entrega expresamente fijado (conforme al ofertado) y con las especificaciones técnicas requeridas por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.
- l) Entregar a ésta Unidad, los medicamentos objeto del contrato con una fecha no inferior al 75% de la vida útil, según Registro Sanitario aprobado para el medicamento por el INVIMA, a partir de la fecha de recepción del medicamento por parte de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.
- m) Iniciar los trámites respectivos de ejecución del objeto del presente contrato, del día hábil después del perfeccionamiento del mismo.
- n) Realizar una primera entrega correspondiente al 25% del valor conforme al número de días propuestos por el oferente que resulte favorecido (días que se contarán a partir de la legalización del contrato), las entregas posteriores se deberán realizar dentro de igual número de días, conforme a la propuesta del oferente que resulte favorecido, contados a partir del requerimiento que realice la Unidad de conformidad a las necesidades de la Unidad, en todo caso el plazo de recibo del medicamento no podrá sobrepasar el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.
- o) El contratista deberá dar cumplimiento al Artículo 146 del Decreto 677 de 1995, reglamentado en la Resolución No. 2004009455 de 2004, con referencia a los programas de Farmacovigilancia.
- P) Las demás que se deriven de la naturaleza u objeto de este contrato.

2.5.2 FUNCIONES DEL INTERVENTOR.

En ejercicio de la interventoría se deberá dar cumplimiento:

- a. A lo establecido en la Resolución No. 2471 del 30 de junio de 2010 proferida por el Ministerio de Protección Social, hoy de Salud y Protección Social.
- b. A lo establecido en el Decreto No. 677 de 1995, la Resolución 3183 de 1995, lo estipulado en el Registro Sanitario y las normas que en la materia se encuentren vigentes y que apliquen para la importación y suministro de medicamentos en Colombia.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- c. Recibir con la interventoría copia del contrato debidamente suscrito entre las partes, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal de Compromiso y copia de las garantías debidamente aprobadas conforme a los requerimientos de la Unidad. En caso de que se requiera modificación, ampliación, suspensión de la garantía, verificar que el trámite se realice por parte del contratista, velando siempre porque el objeto contractual esté siempre amparado por la compañía aseguradora.
- d. Elaborar el acta de liquidación de conformidad a lo establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.
- e. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que tengan que ver con las funciones de vigilancia y control en la ejecución del mismo.

2.6. OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Los interesados en participar en el presente proceso de Licitación Pública, podrán presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones dentro del término establecido en el cronograma.

Las observaciones y/o aclaraciones deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico apoyojuridico@fne.gov.co ó mediante documento impreso dirigido a la Unidad ubicada en la Avenida Caracas 1- 85 sur de Bogotá D.C., Fax No. (1) 2801263.

Las observaciones y/o aclaraciones deberán contener:

- La identificación clara y precisa del proceso licitación pública N° 001-2013
- Nombre de la persona que las envía, y su dirección física y de correo electrónico.

La Unidad agrupará aquellas observaciones de naturaleza común y modificará el proyecto de pliegos en caso de ser necesario, de lo contrario se le enviará respuesta al objetante.

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

La propuesta debe presentarse de la siguiente manera:

- En el lugar y dentro de los plazos señalados en el presente pliego de condiciones.
- Debidamente foliada con índice, en original y dos (2) copias idénticas contenidas en sobres separados y cerrados; en el orden señalado en el documento de la propuesta. En caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá lo consignado en el original.
- Los sobres se marcarán indicando si se trata del original o de la copia; así mismo indicarán el número del proceso de la Contratación y el nombre del proponente. Además, deben venir cerrados y dirigidos a la Dirección de la U.A.E. Fondo Nacional



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicada en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur de la ciudad de Bogotá D. C.

- La propuesta debe presentarse sin enmendaduras, tachones ni borrones.

3.1 DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Para la suscripción del Contrato se requiere la presentación de los siguientes documentos en el orden aquí establecido, quedando la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social autorizada para verificar la veracidad de toda la información suministrada.

- a) Carta de presentación con el valor de la oferta y su propuesta de tiempo de entrega, firmada por el proponente, representante legal o sus apoderados, indicando en ella su conocimiento y aceptación de las condiciones estipuladas en los estudios y documentos previos. También se debe manifestar el no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, así como no encontrarse incurso dentro de algún proceso fiscal que les impida contratar con la Administración Pública. Debe contener igualmente el nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax y dirección electrónica.
- b) Certificado de Existencia y Representación Legal otorgado por la Cámara de Comercio, no obstante la entidad puede consultarlo a través de la Web del Registro Único Empresarial.
- c) Certificado de inscripción, clasificación y calificación otorgado por la Cámara de Comercio.
- d) Copia del Acta de Junta de Socios en donde conste la autorización dada al Representante Legal para comprometer a la Sociedad, en caso de ser necesaria la misma, según sus estatutos.
- e) Dentro de la documentación, en la carta de presentación, se debe indicar el término de validez de la oferta.
- f) Información requerida de la cuenta única nacional indicando: No. de documento de identificación (Cédula de ciudadanía o NIT), nombre o razón social de la empresa contratista, ciudad, país, e-mail, teléfono, fax, dirección, nombre de la entidad financiera donde tiene la cuenta, número de la cuenta, tipo de cuenta y clase de cuenta. El proponente debe manifestar expresamente que se acoge a la forma de pago establecida en los Estudios y Documentos Previos.
- g) Certificación expedida por la entidad bancaria donde conste que la cuenta se encuentra activa. Una vez adjudicado el contrato el contratista no podrá cambiar el número de cuenta reportado en la oferta.
- h) Formato de Hoja de Vida Única para Persona Natural o Jurídica, según sea el caso, debidamente diligenciado del Departamento Administrativo de la Función Pública.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- i) Anexar organigrama de la empresa señalando cual es la infraestructura organizacional de la misma, estableciendo la capacidad administrativa y la capacidad operativa.
- j) Balance general clasificado a 31 de diciembre de 2012, Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2012, notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, avalados por el Contador y cuando se requiera por el Revisor Fiscal.
- k) Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura Vigente expedida por la autoridad competente, conforme a la normatividad sanitaria vigente, para la forma farmacéutica del medicamento a fabricar a nombre del laboratorio fabricante.
- l) Especificaciones técnicas del medicamento a entregar, correspondiente a las condiciones técnicas mínimas de carácter obligatorio, estipuladas en las especificaciones técnicas (anexo) del presente documento y los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.
- m) Fotocopia del RUT al cual pertenezca.
- n) Fotocopia de la última Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, en donde consta los pagos respectivos al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales (personas jurídicas), y el comprobante de pago respectivo
- o) Debe anexar dos (2) certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante en la cual se especifique: objeto de la contratación, cumplimiento a satisfacción, nombre de la entidad o empresa, fecha de inicio y terminación, si es del caso, y valor. Dichas certificaciones deberán tener relación con el objeto de la presente contratación, es decir el suministro de medicamentos, el valor debe ser igual o superior al monto del presente proceso de contratación y haber sido celebrados dentro de los dos (2) últimos años anteriores, contados a partir de la fecha determinada para recibir la documentación requerida en la Unidad para la realización de la evaluación correspondiente. En caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, cuyo objeto haya sido el suministro de medicamentos, no requerirá de la presentación de las mencionadas certificaciones, pero deberá presentar una relación de dichos contratos, los cuales debieron haber sido celebrados dentro de los cuatro (4) últimos años anteriores, contados a partir de la presentación de la documentación por parte del contratista. Se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento.
- p) Resumen de resultados parciales a la fecha de los estudios de Estabilidad Natural del medicamento a fabricar conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el Decreto No. 677 de 1995 del INVIMA. Es de anotar que de acuerdo al Parágrafo dos (2) del citado Decreto, el fabricante se obliga una vez termine el estudio de estabilidad de envejecimiento natural a presentar los resultados obtenidos al INVIMA, con la finalidad de validar la vida útil tentativa otorgada al medicamento con el estudio de Estabilidad Acelerada a tres (3) meses.





Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

- q) Conforme a lo establecido en: Artículo No. 146 de Decreto 677 de 26 de Abril de 1995, Artículos No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 2004009455 de 28 de Mayo de 2004 y Capítulo III. Procedimientos para Procesos Especiales de la Resolución 1403 de 14 de Mayo de 2007, los titulares de Registros Sanitarios, con respecto del Programa de Farmacovigilancia, deberán allegar los siguientes documentos:
- Procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora correspondiente. (Numeral 5.2.1. del Manual)
 - Formato de reporte. Se debe adoptar el formato de reporte nacional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. (Numeral 5.2.2. del Manual y Artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la Resolución 2004009455 de 2004)
 - Programa de divulgación y capacitación que incluya entre otros aspectos, el perfil de seguridad del medicamento. (Numeral 5.2.3. del Manual y Artículos 3 y 6 de la Resolución 2004009455 de 2004)
 - Relación de los nombres, identificación y perfiles profesionales de los integrantes del Grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados. (Numeral 5.2.4. del Manual y Artículo 4 de la Resolución 2004009455 de 2004). Contar con un grupo asesor médico con entrenamiento y conocimiento del comportamiento de la molécula de metilfenidato.
 - El programa de Farmacovigilancia debe estar a cargo de un profesional idóneo con dedicación de tiempo específico para este fin, entendiendo por tal a un médico o químico farmacéutico. (Anexar copia del Contrato de trabajo vigente de dicho profesional para tal fin) (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004).
 - Cuando el titular del registro sanitario comercialice el producto en otros países, la información sobre eventos adversos en el exterior deben consolidarse en los Periodic Safety Update Reports (PSURs) diligenciados según las normas de la Conferencia Internacional de Harmonización (ICH), y deben estar a disposición del INVIMA, y para el caso específico del FNE. (Artículo 7 de la Resolución 2004009455 de 2004).
 - Se deberá adjuntar a la propuesta escrita, la estructura del programa de Farmacovigilancia para el medicamento en Colombia, el cual deberá incluir un Plan de Manejo de Riesgos donde se describan las acciones de prevención ante riesgos identificado durante las fases pre y post – comercialización.
 - Deberán contar con un programa y material educativo para médicos y generación de estudios clínicos de seguridad post – comercialización.
 - Anexar el programa de aseguramiento de la calidad para verificación técnica de los procesos de maquila, almacenamiento, distribución y transporte del medicamento, con el objeto de garantizar que el producto llegue al cliente "paciente" en las mejores condiciones. (Informe 32 OMS).



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

De los literales p) al q), en caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes y haber presentado la documentación solicitada, no requerirá anexar la misma, salvo en aquellos procedimientos que hayan tenido modificación y/o actualización, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 5 y 9 del Decreto No. 0019 de enero 10 de 2012 del DAFP.

Nota: Toda la información debe ser presentada en forma clara, de tal manera que se facilite su análisis y evaluación.

3.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

De conformidad con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el proponente presentará como parte de su propuesta, una garantía de seriedad de la misma en pesos colombianos que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria, a favor de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes por un monto equivalente al diez (10%) del total de la propuesta y cuya vigencia sea de dos (2) meses contados a partir de la presentación de la propuesta.

En el evento de ampliación del plazo de esta contratación, los proponentes procederán a ampliar la garantía de seriedad de la propuesta hasta el término de la adición.

La póliza de seguro o garantía bancaria debe expresar que el objeto del seguro, es garantizar la seriedad de la propuesta presentada dentro del presente proceso.

Al adjudicatario se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato. Igualmente, a los proponentes no favorecidos se les devolverá una vez perfeccionado y legalizado el contrato adjudicado.

3.3 VALOR DE LA PROPUESTA.

Debe presentarse el valor total de la propuesta incluidos los impuestos vigentes que por ley este obligado a pagar el contratista.

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos Colombianos. Deberá especificar el valor unitario por forma farmacéutica (tableta o comprimido) y por presentación comercial (caja * 30 tabletas o comprimidos), y el valor total de la oferta incluidos todos los impuestos de Ley.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social podrá solicitar una mayor discriminación de costos si lo estima necesario.

Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos o valores unitarios y totales en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

3.4 IDIOMA.

La propuesta, así como los documentos originales que se incluyan deben adjuntarse en idioma Castellano.

3.5. AUDIENCIA DE PRECISION DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con la normatividad vigente, se realizará en la oficina jurídica de la Unidad, ubicada en la Avenida Caracas 1-85 sur de Bogotá D. C., una Audiencia Pública a la que podrán asistir todos los interesados en participar del proceso de selección y en ella se discutirá la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible involucrados en la contratación para establecer su distribución definitiva.

Para ello, los interesados podrán presentar todas las observaciones que consideren pertinentes y la Unidad las analizará. De la audiencia se levantará un acta en la que se consignarán las consideraciones realizadas.

3.6 ACLARACIÓN DE PROPUESTA.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social podrá, a su discreción, solicitar por escrito a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Con ocasión de la respuesta los proponentes no podrán mejorar, modificar, corregir o adicionar sus propuestas.

3.7 DESISTIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente podrá desistir de su propuesta o modificarla una vez presentada, siempre y cuando la petición de desistimiento o modificación sea recibida por la oficina de la asesoría jurídica de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante notificación escrita, antes de que venza el plazo para el cierre de esta contratación. La propuesta no podrá ser modificada ni retirada una vez vencido el plazo de este procedimiento.

4. DOCUMENTOS QUE PERMITEN VERIFICAR LAS CONDICIONES HABILITANTES DE LOS PROPONENTES:

Durante esta etapa la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, efectuará los estudios de las ofertas referentes a la capacidad jurídica, de experiencia, financiera y técnica que acompañan la



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

propuesta presentada por cada uno de los oferentes, dentro del término establecido en el cronograma del presente pliego de condiciones; las propuestas deberán acompañarse de los soportes documentales, las cuales deberán contener toda la información mínima solicitada en el pliego de condiciones y las adicionales ofrecidas por él, o, los proponentes, con el fin de permitir a esta Unidad, realizar una comparación objetiva.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social evaluará las propuestas el siguiente día del recibo.

4.1. EVALUACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA.

La U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social verificará la documentación jurídica pertinente a la oferta. Dicha evaluación no genera puntuación pero sin su cumplimiento la propuesta será rechazada.

4.2 EVALUACIÓN TECNICA.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social realizará una evaluación a las especificaciones y requisitos técnicos de la propuesta, Buenas Prácticas de Manufactura y funcionamiento del Programa de Farmacovigilancia, con el fin de determinar la consistencia de las mismas en el objeto de la presente contratación. Se rechazará la propuesta si no está acorde con este requerimiento.

Dicha evaluación no genera puntuación pero sin su cumplimiento la propuesta será rechazada.

4.3 EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA.

El contratista debe presentar anexar dos (2) certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante en la cual se especifique: objeto de la contratación, cumplimiento a satisfacción, nombre de la entidad o empresa, fecha de inicio y terminación, si es del caso, y valor. Dichas certificaciones deberán tener relación con el objeto de la presente contratación, es decir, el suministro de medicamentos, en las cuales se registre un valor que debe ser igual o superior al presupuesto del presente proceso de contratación y haber sido celebrados dentro de los dos (2) últimos años anteriores, contados a partir de la fecha determinada para recibir la documentación requerida en la Unidad para la realización de la evaluación correspondiente.

Se entiende por suministro el contrato único y de duración continuada por el que una de las partes (suministrador) se obliga a realizar a la otra (suministrado), mediante precio, entregas sucesivas de un determinado bien.

En caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, cuyo objeto haya sido el suministro de medicamentos, no requerirá de la presentación de las mencionadas certificaciones, pero deberá presentar una relación de dichos contratos, los cuales debieron haber sido





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

celebrados dentro de los cuatro (4) últimos años anteriores, contados a partir de la presentación de la documentación por parte del contratista. Se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento.

4.4 EVALUACION CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL.

El proponente debe señalar cuál es la infraestructura organizacional de su empresa, estableciendo la capacidad administrativa y operacional, anexando el organigrama de la misma. Dicha evaluación no genera puntuación pero sin su cumplimiento la propuesta será rechazada.

4.5 EVALUACION CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Para efectos de verificar la información sobre su capacidad financiera, el oferente deberá adjuntar en su propuesta, los siguientes estados financieros:

- Balance General Clasificado a 31 de diciembre de 2012.
- Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2012
- Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012

La información financiera deberá ser presentada de acuerdo a los principios y normas que rigen en la legislación colombiana para el efecto.

El oferente debe anexar a su propuesta el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, correspondiente al contador público y al revisor fiscal (en el caso de las sociedades legalmente obligadas a tenerlo), que suscriben los estados financieros, objeto de evaluación, expedidos con una antelación no superior a tres (3) meses de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

En el caso de consorcios o uniones temporales, las personas naturales o las sociedades que lo(a) integran, deben acompañar los documentos financieros requeridos en los presentes Pliegos de Condiciones, como si fueran a participar en forma independiente.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, la verificación se hará con base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Estos factores serán analizados, si alguno de los oferentes no cumple con estos requisitos su oferta será rechazada.

$$1. \text{ Nivel de Endeudamiento } = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \leq 0.70$$



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Los valores necesarios para el cálculo del nivel de endeudamiento se tomarán del Balance General Clasificado a diciembre 31 de 2012. El oferente que tenga un nivel de endeudamiento superior al 70%, no cumple los requisitos para la participación en el proceso de selección y su oferta no será tenida en cuenta.

A los consorcios y uniones temporales se le verificará en los aspectos financieros de la siguiente forma: Se suman los valores que aparecen en los estados financieros de los integrantes como un todo y lo aplica a la respectiva fórmula prevista en el pliego de condiciones, entendiéndose el resultado como la calificación del oferente y no de las firmas que lo componen.

$$2. \text{ Razón Corriente o solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} > 1$$

Los valores necesarios para el cálculo de la razón corriente se tomarán del Balance General Clasificado a diciembre 31 de 2012 la solvencia debe ser mayor a 1.

En la evaluación financiera se deberá verificar si la propuesta económica está acorde con el Régimen Tributario del proponente.

$$3. \text{ Capital de Trabajo} = (\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}) = 1.5 \text{ veces superior al Certificado de Disponibilidad Presupuestal}$$

Los valores para el cálculo del capital de trabajo se tomaran del Balance General Clasificado a 31 de diciembre del 2012.

El valor del capital de trabajo que resulte de restarle al activo corriente el pasivo corriente, deberá ser mayor a 1.5 veces el valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3213 de marzo 5 de 2013, es decir el Capital de Trabajo debe ser superior a la suma de \$1.026.750.000.00, para el actual proceso de selección.

El no cumplimiento de dichos requisitos financieros acarreará el rechazo de la propuesta

5. FACTORES DE SELECCIÓN

La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, ha determinado como factores de selección los relacionados a continuación, dado que determinan el ofrecimiento más ventajoso para la entidad.

Para cada oferente se sumaran los puntos obtenidos según los ofrecimientos realizados para los dos factores de selección conforme a los criterios de calificación estipulados y la propuesta con mayor puntaje resultará la más favorable para la Unidad.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

5.1 VALOR DE LA PROPUESTA

Se tiene en cuenta la propuesta económica de menor valor que le permita a la Unidad adquirir la mayor cantidad de medicamento en las condiciones óptimas de calidad contenidas en las especificaciones técnicas y en los estudios y documentos previos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Se asignará la puntuación obtenida al aplicar la formula que se presenta a continuación, conforme al ofrecimiento de cada oferente. Las propuestas se deben encontrar en el siguiente rango:

RANGO PARA EL VALOR DE LA PROPUESTA (PRECIO POR UNIDAD COMERCIAL – CAJA PLEGADIZA X 30 TABLETAS/COMPRIMIDOS - pesos)
Entre \$13.690 y \$8.691

FORMULA A EMPLEAR PARA ASIGNAR LA PUNTUACION DEL VALOR DE LA PROPUESTA
$\frac{\text{Precio más Bajo (propuesto)} * 50 \text{ puntos}}{\text{Precio a Evaluar}} = \text{Puntos a Obtener}$

5.2 TIEMPO DE ENTREGA

Atendiendo la importancia de contar con existencias permanentes, que permitan a la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, garantizar la disponibilidad oportuna en Colombia a los pacientes que requieren el medicamento objeto del Contrato, para obtener un mayor grado de satisfacción de tal necesidad, se determina el tiempo de entrega como factor de ponderación, por lo cual se asignará la puntuación obtenida al aplicar la formula que se presenta a continuación, conforme al ofrecimiento de cada oferente. Las propuestas se deben encontrar en el siguiente rango:

RANGO PARA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA (Tiempo de entrega - días)
Entre 100 y 40 días

FORMULA A EMPLEAR PARA ASIGNAR LA PUNTUACION DEL TIEMPO DE ENTREGA
$\frac{\text{Menor tiempo de entrega (propuesto)} * 50 \text{ puntos}}{\text{Tiempo de Entrega a Evaluar}} = \text{Puntos a Obtener}$



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

La Unidad, una vez legalizado el contrato no otorgará prorrogas al tiempo de entrega por ser éste un factor de selección del proceso de licitación pública.

5. 3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Los requisitos o documentos que no constituyen los factores de escogencia establecidos en los pliegos de condiciones podrán ser requeridos por esta Unidad para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos habilitantes y deberán ser atendidas de manera inmediata por el proponente.

6. CRITERIO DE DESEMPATE.

Si como resultado de la oferta surgiere un empate, la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, requerirá a los proponentes empatados para que presenten una nueva oferta según los criterios de calificación, para lo cual contarán con 15 minutos y si llegase a seguir persistiendo la situación de empate se adjudicará a quien primero haya radicado su propuesta en la Unidad.

7. ADJUDICACIÓN.

La adjudicación de la oferta y definición del contratista seleccionado, se realizará en Audiencia Pública, la cual se llevará a cabo el día en la fecha y hora señaladas en el cronograma del presente proceso.

En el evento en que, una vez efectuada la adjudicación el oferente favorecido no firme el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma de los pliegos de condiciones, la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro del día hábil siguiente al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando la oferta sea igualmente favorable para la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes.

8. RECHAZO DE PROPUESTAS. *no haber retirado los pliegos*

8.1. Si el objeto social del proponente no tiene relación con la naturaleza del objeto a contratar. En caso de que el oferente sea una sociedad anónima simplificada queda exenta de cumplir este requisito.

8.2. Si la vigencia de la sociedad es inferior al término de duración del contrato y un (1) año más.

8.3. Si el oferente se encuentra dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas relacionadas con la materia.

8.4. Si el oferente se encuentra incurso en proceso fiscal que le impida contratar con la administración pública.

8.5. Si el proponente no allega la correspondiente Garantía de Seriedad de la Propuesta.

8.6. Si se entrega la propuesta en lugar, día y hora diferente a las establecidas en las presentes condiciones.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- 8.7. Si se presenta la propuesta económica en moneda diferente a pesos colombianos.
- 8.8. Si la propuesta presentada supera el presupuesto oficial estimado en los pliegos de condiciones, es decir, la suma de \$684.500.000.00, incluidos los impuestos correspondientes, vigentes.
- 8.9. No acogerse a la forma de pago establecida en pliegos de condiciones.
- 8.10. Si la propuesta está condicionada para la adjudicación.
- 8.11. Cuando el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República (Ley 610/2000 y la Resolución Orgánica No. 05149 de 2000).
- 8.12. Cuando no se acredite en debida forma el pago de aportes parafiscales, según lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- 8.13. Si al verificar la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera del oferente, no cumple con lo requerido por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes dentro de los presentes Pliegos de Condiciones.
- 8.14. Si en la verificación de la oferta se encuentra esta no cumple con las especificaciones y requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento, estipulados en el anexo uno del presente pliego.
- 8.15. Si el valor de la oferta del proponente es sustancialmente diferente a los estudios de mercado realizados por la Unidad (cotizaciones).
- 8.16 No haber retirado los Pliegos de Condiciones .

9. DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO.

La declaratoria de desierto del presente proceso de selección licitatorio será procedente en los siguientes casos:

- 9.1. Si no se presenta ninguna oferta.
- 9.2. Si las ofertas presentadas no reúnen las condiciones exigidas por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes en los pliegos de condiciones y sus anexos.

10. EL CONTRATO Y SU TRÁMITE.

10.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, pagará el valor del contrato originado en el presente proceso de Selección licitatorio con cargo a los recursos de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, vigencia 2013, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3213 del 5 de marzo de 2013 por un valor de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. (\$684.500.000.00).

10.2 FORMA DE PAGO.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a las entregas parciales del Medicamento contratado. Los respectivos pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

respectiva factura y previa disponibilidad del PAC aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para proceder a la cancelación de la suma estipulada en la respectiva factura, el contratista deberá hacer presentación de los siguientes documentos, según sea el caso: a) Factura comercial que cumpla con los requisitos exigidos en las normas tributarias y contables, b) Acta de recibo del objeto del contrato expedida por el Interventor y el Almacenista de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, c) Orden de alta suscrita por el almacenista de la Unidad d) Certificación de cumplimiento expedida por el Interventor designado, e) Certificado de análisis de los lotes del medicamento recibido expedido por el laboratorio Fabricante y f) Copia de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) al Sistema Integrado de Seguridad Social y Parafiscales.

Nota: Para la cancelación de la respectiva factura el contratista debe presentar la documentación exigida por la Coordinación Financiera cumpliendo todas las disposiciones legales y el estatuto tributario de conformidad al RUT al cual pertenezca, dicha Coordinación la revisará y verificará, y en caso de encontrarla conforme autorizará el respectivo pago.

10.3 GARANTÍAS.

Para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, el contratista debe constituir el día hábil siguiente al Registro Presupuestal del mismo y a favor de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, garantía única de que trata el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, que ampare los siguientes riesgos:

DE CUMPLIMIENTO, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato vigente por el término de duración del mismo y cuatro meses más, para su aprobación se debe cumplir lo estipulado en el artículo 5.1.7.4 del Decreto 734 de 2012.

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, por el término de duración del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de legalización del mismo, para su aprobación se debe cumplir lo estipulado en el artículo 5.1.7.5 del Decreto 734 de 2012.

BUENA CALIDAD DEL MEDICAMENTO, equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del valor del contrato, con una vigencia igual a la vida útil del medicamento y un año más, según Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para su aprobación se debe cumplir lo estipulado en el artículo 5.1.7.7 del Decreto 734 de 2012.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Para la aprobación de la garantía única, el contratista deberá entregarla a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social dentro de los dos días hábiles siguientes al Registro Presupuestal, con los amparos exigidos en los presentes pliegos de condiciones.

La Unidad solo aprobará la garantía siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de esta y ampare los riesgos establecidos en los presentes pliegos de condiciones. En el evento de que la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes no apruebe la garantía única, el contratista contará con un día hábil, contado a partir del día de la notificación de tal hecho para efectuar las correcciones pertinentes.

10.4 PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.

El contrato se perfeccionará con la firma de las partes contratantes y el registro presupuestal a cargo de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. El contratista deberá entregar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social dentro del (1) día hábil siguiente al Registro Presupuestal, las garantías establecidas en el presente pliego de condiciones.

10.5 MULTAS Y PENA PECUNIARIA.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social impondrá al contratista en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, multas diarias y sucesivas por un valor equivalente al tres por mil del valor del contrato. En caso de incumplimiento total del contratista la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social le impondrá pena pecuniaria, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

10.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato celebrado para la entrega del medicamento con la persona que resulte favorecida, se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y demás normas vigentes en materia de contratación administrativa.

ANEXO 1. Especificaciones técnicas.

ANEXO 2. Formato carta de presentación de la propuesta.

ANEXO 3. Formato información de cuenta única nacional.



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

ANEXO 4. Formato de Hoja de Vida Único (Persona Natural y Jurídica).

ANEXO 5. Estudios y documentos previos

Elaboró y Revisó: Amelia Velasco Cortés
Asesora Técnica

Revisó y aprobó: Q.F. Esp. Gustavo Adolfo Morán Cortina.
Coordinador Técnico

Revisó y aprobó: Melba Salazar de Agudelo
Asesora Jurídica

Revisó y aprobó: Getulio Rubio Sánchez
Coordinador Financiero

Se aprueba por el Comité de Contratación de la Unidad a los 21 días del mes de mayo, según Acta No. 38 Secretaria Maribel Fuentes Pinto.

Maribel Fuentes P

aprobado la parte jurídica
Melba

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg
TABLETAS/COMPRIMIDOS

1. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA EL PRODUCTO TERMINADO:

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	ESPECIFICACIONES*
ASPECTO, COLOR Y FORMA DE LA TABLETA	Conforme a la información aprobada por INVIMA dentro del dossier técnico que ampara el Registro Sanitario autorizado en Colombia.
CONTENIDO DE METILFENIDATO CLORHIDRATO $C_{14}H_{19}NO_2.HCl$	Las tabletas/comprimidos de Clorhidrato de Metilfenidato contienen no menos de 93,0 % por ciento y no más de 107,0 % por ciento de la cantidad declarada de clorhidrato de Metilfenidato ($C_{14}H_{19}NO_2.HCl$).
IDENTIFICACIÓN $C_{14}H_{19}NO_2.HCl$	Cumplir especificaciones de farmacopea vigente de uso en Colombia.
VALORACIÓN HPLC $C_{14}H_{19}NO_2.HCl$	<621> Criterios de aceptación: 93,0% - 107,0%
DISOLUCION	<711> <i>Procedimiento para una muestra combinada</i> Tolerancias: No menos de 75% (Q) de la cantidad de $C_{14}H_{19}NO_2.HCl$, se disuelve en 45 minutos.
UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION (UC)	<905> Cumplen con los requisitos.
SUSTANCIAS RELACIONADAS	<2.2.29> Impureza A y B: No es más de 0,5%, Impurezas Inespecíficas: No más del 0.1%, Impureza Total: No más de 1,0%.
TIEMPO DE VIDA UTIL	Se recibirá el medicamento en las instalaciones de la Unidad mínimo con un 75% del tiempo de vida útil del lote del medicamento conforme al registro sanitario aprobado por INVIMA.
ALMACENAMIENTO	Condiciones conforme a lo establecido en el Registro Sanitario del medicamento aprobado por INVIMA.

*USP/EP Vigente.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE:

2.1. ENVASE PRIMARIO: Blíster de PVC por 10 tabletas/comprimidos.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

DESCRIPCIÓN: para el envase se usan blíster fabricados en PVC, Incoloro.

2.2. ENVASE SECUNDARIO: Caja Plegadiza etiquetada (Caja por 30 Unidades).

2.3. ETIQUETADO CAJA PLEGADIZA

Debe corresponder a lo autorizado en Registro Sanitario y estar conforme a lo establecido en el Decreto 677 de 1995, de acuerdo con las artes definitivas y últimos aprobados por el INVIMA. Además deberá contener la siguiente información:

- Franja violeta que identifica a los medicamentos de control especial en tinta **Pantone Purple C**, dentro de la franja violeta debe incluir la leyenda: "MEDICAMENTO DE CONTROL ESPECIAL".
- Franja verde en tinta **Pantone 347 C** dentro de la franja verde debe incluir la leyenda de "MEDICAMENTO ESENCIAL".
- Leyenda y logotipo de identificación de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes Ministerio de Salud y Protección Social.
- Debe cumplir con las leyendas establecidas por el Registro Sanitario en lo concerniente a: Composición, Posología, Vía de administración, Contraindicaciones y Advertencias
- Deben especificar: Condiciones de almacenamiento conforme a lo establecido en el Registro Sanitario del medicamento aprobado por INVIMA.
- La caja plegadiza debe contener impreso lote, fecha de vencimiento y precio máximo al público por 30 tabletas/comprimidos.
- Así mismo se deberán colocar la línea de Farmacovigilancia para Bogotá 2898569 y fuera de Bogotá a la línea nacional 018000 123331.
- El importador deberá incluir una línea de Farmacovigilancia propia, donde los Usuarios puedan comunicarse en caso de necesitar consultar información del medicamento o reportar Eventos Adversos.

Las artes de las etiquetas deberán ser allegadas una vez firmado el contrato de adquisición mediante importación por parte del Laboratorio, a las instalaciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes con el objeto de ser evaluadas y aprobadas por esta Unidad para ser utilizadas en el proceso de acondicionamiento del medicamento.

2.4. EMBALAJE

Caja múltiple corrugada que contiene 2 capas de 5 encelofanadas, cada encelofanada por 10 cajas, en total el embalaje tendrá 100 cajas plegadizas, cada caja por treinta comprimidos cada uno y encaradas 5 cajas plegadizas por cada caja corrugada. Las dimensiones de la caja múltiple corrugada deben ser acordes con la cantidad de cajas plegadizas en su interior. Cada caja corrugada debe estar rotulada e identificada con el nombre del medicamento, lote, cantidad por cada caja, fecha de vencimiento del medicamento, caja No. ____ de un total de ____, y revisado por _____.

Cada caja múltiple corrugada debe estar rotulada e identificada con el nombre del medicamento,





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

lote, cantidad, fecha de vencimiento, y revisado por cada caja plegadiza deberá estar perfectamente cerrado y con banda de seguridad, debidamente rotulado de acuerdo al Decreto 677/95.

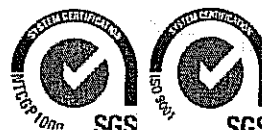
La Caja Corrugada deberá estar fabricada con los materiales que aseguren la integridad de las cajas plegadizas en los termoencogidos por peso, y de acuerdo a las normas técnicas vigentes que rigen para tal fin.

2.5. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El Laboratorio Farmacéutico deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

- ✓ Tener Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente expedido por el Autoridad Sanitaria del país de origen del medicamento. Dado el caso de que se realice re-empaque del producto en Colombia, la empresa que realice dicho procedimiento deberá contar igualmente con BPM.
- ✓ Tener Resultados favorables de los estudios de estabilidad acelerado a tres (3) meses para lotes fabricados, y resultados parciales y/o final de los Estudios de Estabilidad Natural, a la fecha, del medicamento a fabricar, conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el artículo 22 del Decreto 677 de 1995 del INVIMA, conforme a los requerimientos técnicos nacionales e internacionales para la materia, donde estos se deberán realizar y presentar los resultados según lo establecido en las siguientes normas: Decreto 677 de 1995 Artículos No. 2 y 22, Anexo No. 5 del Informe 32 de la OMS, Anexo No. 2 y Apéndices No. 1, 2 y 3 de las ICH, Resolución No. 2514 de 1995 y Anexo No.1 de la Circular Externa del INVIMA DG-100-007-07 del 30 de Enero de 2007.
- ✓ El proceso de manufactura debe corresponder al establecido por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes dentro del Dossier Técnico que ampara la expedición del Registro Sanitario. Los análisis, tanto de materias primas, controles en proceso y producto terminado deben estar acordes con las especificaciones de las farmacopeas vigentes de uso legal en Colombia y los costos de los mismos serán asumidos por el laboratorio contratista.
- ✓ El laboratorio deberá guardar en sus instalaciones y garantizar su existencia y permanencia, bajo las normas de seguridad y almacenamiento adecuadas, las muestras de retención del medicamento durante su vida útil y un año adicional al tiempo de la vida útil del medicamento de acuerdo de acuerdo al Manual de Normas Técnicas de Calidad – Guía Técnica de Análisis, Capítulo II Norma 01 INVIMA 2.002.
- ✓ Es importante resaltar que en cumplimiento de la Buenas Prácticas de Manufactura, el medicamento así fabricado debe ser de excelente calidad y cumplir con la totalidad de la normativa vigente, el fabricante deberá garantizar que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Dossier del mismo, que reposa en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

[Firma manuscrita]





Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

Además de lo anterior y conforme a lo establecido en: Artículo No. 146 de Decreto 677 de 26 de Abril de 1995, Artículos No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 9455 de 28 de Mayo de 2004 y Capítulo III. Procedimientos para Procesos Especiales de la Resolución 1403 de 14 de Mayo de 2007, los titulares de Registros Sanitarios deberán contar con un Programa de Farmacovigilancia el cual deberá:

- 1) Tener como objetivo básico, el establecer el perfil de seguridad de los medicamentos (En este caso en particular el de Metilfenidato Clorhidrato) y promocionar el uso adecuado de los mismos en Colombia.
- 2) Contar con un grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados, que para este caso en particular sean de Metilfenidato Clorhidrato. En lo posible con un grupo independiente de análisis de eventos.
- 3) Tener un procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora correspondiente en este caso INVIMA.
- 4) Adoptar un formato de reporte (puede ser el FORAM o el CIOMS) que contendrá como mínimo:
 - a) Identificación del paciente, incluyendo género y edad.
 - b) Medicamento sospechoso y medicación concomitante. Para cada medicamento: indicación, fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de administración y momento en que se suspendió su utilización.
 - c) Información sobre el evento: inicio, evolución y desenlace.
 - d) Diagnóstico y enfermedades concomitantes, incluyendo para-clínicos pertinentes.
 - e) Identificación del notificador, profesión y contacto.
- 5) Funcionar como una estrategia de red, es decir, ser activos en el dar y recibir información según su grado de desarrollo.
- 6) Reportar los eventos adversos dentro de los primeros cinco (5) de cada mes. Los eventos adversos graves deberán ser reportados dentro de las 72 horas siguientes a su aparición.
- 7) Procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora correspondiente. (Numeral 5.2.1. del Manual)
- 8) Formato de reporte. Se debe adoptar el formato de reporte nacional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. (Numeral 5.2.2. del Manual y Artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la Resolución 2004009455 de 2004)

9) Programa de divulgación y capacitación que incluya entre otros aspectos, el perfil de seguridad del medicamento. (Numeral 5.2.3. del Manual y Artículos 3 y 6 de la Resolución 2004009455 de 2004)

10) Grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados. (Numeral 5.2.4. del Manual y Artículo 4 de la Resolución 2004009455 de 2004). Contar con un grupo asesor médico con entrenamiento y conocimiento del comportamiento de la molécula de metilfenidato.

11) El programa de Farmacovigilancia debe estar a cargo de un profesional idóneo con dedicación de tiempo específico para este fin, entendiendo por tal a un médico o químico farmacéutico. (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004)

En el caso de que el evento adverso sea conocido por el fabricante del producto, este lo debe informar al titular del registro sanitario inmediatamente con el fin de que éste lo reporte al INVIMA. (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004)

Con cada reporte de evento adverso, el titular del registro sanitario deberá presentar análisis de cada reacción reportada. (Artículo 5 de la Resolución 2004009455 de 2004)

Cuando el titular del registro sanitario comercialice el producto en otros países, la información sobre eventos adversos en el exterior deben consolidarse en los Periodic Safety Update Reports (PSURs) diligenciados según las normas de la Conferencia Internacional de Harmonización (ICH), y deben estar a disposición del INVIMA, y para el caso específico del FNE. (Artículo 7 de la Resolución 2004009455 de 2004).

Se deberá adjuntar a la propuesta escrita, la estructura del programa de Farmacovigilancia para el medicamento en Colombia, el cual deberá incluir un Plan de Manejo de Riesgos donde se describan las acciones de prevención ante riesgos identificado durante las fases pre y post – comercialización.

Deberán contar con un programa y material educativo para médicos y generación de estudios clínicos de seguridad post – comercialización.

12) Contar con un programa de aseguramiento de la calidad para verificación técnica de los procesos de maquila, almacenamiento, distribución y transporte del medicamento, con el objeto de garantizar que el producto llegue al cliente "paciente" en las mejores condiciones. (Informe 32 OMS).

Ajeno a las condiciones acá enunciadas, el contratista será el único responsable de que las especificaciones técnicas operativas y de textos estén en totalidad sujetas y soportadas a lo mandatario en el dossier y/o Registro Sanitario.

[Firma manuscrita]



U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

El incumplimiento de algunas de las especificaciones o requisitos técnicos establecidos en el presente documento, inhabilitará la recepción del medicamento por parte del interventor de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes.


Q.F. Esp. GUSTAVO ADOLFO MORÁN CORTINA
Coordinador Técnico
U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes


Proyecto: Q.F. Enrique Alejandro Robayo Duarte
Profesional Universitario - U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes



ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.,

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Bogotá D.C.

El (los) suscrito (s) _____ obrando en nombre propio o en representación de la firma _____, y de acuerdo con los requisitos que se estipulan en las condiciones básicas de la contratación No. FNE-____-2013, presenta propuesta por valor de \$ _____ y con un tiempo de entrega de _____ días.

En caso de que sea adjudicado el Contrato, nos comprometemos a firmarlo y a cumplir todas las obligaciones señaladas en los pliegos de condiciones.

Así mismo declaramos bajo la gravedad del juramento:

- a) Que la información consignada en la oferta es verdadera y autorizo al Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social para que la confronte y en caso de que esta no corresponda a la verdad, me atengo a las consecuencias jurídicas que dicha conducta me pudiese generar.
- b) Que no nos encontramos incurso dentro de algún proceso fiscal que nos impida contratar con la administración pública y que hemos dado cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002.
- c) Que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, para participar en la presente contratación y suscribir el contrato respectivo.
- d) Si se nos adjudica el contrato nos comprometemos a constituir la garantía única de cumplimiento que cubra los amparos pertinentes, por la cuantía y términos señalados en el respectivo contrato.
- e) Que los precios de la propuesta son válidos por un término mínimo de _____ meses contados a partir de la fecha de cierre de la Contratación



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- f) Que hemos tomado nota cuidadosa de las especificaciones y condiciones de la presente contratación y aceptamos todos los requisitos contenidos en las condiciones básicas.
- g) Que nos acogemos a la forma de pago establecida en los pliegos de condiciones.

El (los) suscrito (s) señala (n) como su dirección a donde se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas con esta contratación la siguiente:

Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax, E-mail.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE

CC. REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No. 3

**FORMATO DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EFECTOS DE
LIQUIDACIÓN Y PAGO A CONTRATISTAS.**

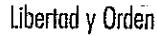
FORMULARIO CUENTA UNICA NACIONAL:

Tipo de documento:	
Cedula de Ciudadanía No:	
Nit:	
Otro Tipo de Documento No:	
Nombre o Razón Social:	
País:	
Ciudad:	
e-mail	
Teléfono:	
Dirección:	
Fax:	
Entidad Financiera donde tiene la cuenta:	
Numero de la Cuenta:	
Tipo de Cuenta (autorizada o registrada):	
Clase de Cuenta (Corriente o de Ahorros):	

Bancos y Corporaciones autorizadas

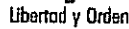
Popular	Bancolombia	Ganadero	Occidente
Santander	City Bank	Crédito	Mercantil
Bogotá	Agrario	Colpatria (Red)	Tequendama
Bancafe	Sudameris	Granahorrar	Caja Social de Ahorros
Megabanco	Davivienda	Las Villas	
Conavi	Colmena		

Adjuntar Certificación Bancaria actualizada.



Prosperidad para todos

FORMATO DE HOJA DE VIDA ÚNICO – PERSONA NATURAL.



Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL			
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

2

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: www.dafp.gov.co

3



U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos



Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 180 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN					
SIGLA			NIT No.		
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA. DETERMINE ORDEN Y TIPO:			PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA. DETERMINE CLASE:		
ORDEN ☐ NAL ☐ DFTL ☐ DIST. ☐ VPL ☐ OTRO ¿CUÁL? _____			TIPO ☐ (VER AL RESPALDO)		CLASE ☐ (VER AL RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA		PAÍS	DEPARTAMENTO		
MUNICIPIO		DIRECCIÓN			
TELÉFONOS		FAX		APARTADO AEREO	
II. SERVICIOS					
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD					
1		2			
3		4			
5		6			
III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL					
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:					
ENTIDAD CONTRATANTE		PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN
IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)		NOMBRES	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ C.E. ☐ PASAPORTE ☐		NÚMERO		ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal ☐ Apoderado ☐	
				CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN S	
ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 150 DE 1995).					
OBSERVACIONES:					
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 150 DE 1995).					
FIRMA			FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 150 DE 1995).					
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE			CIUDAD Y FECHA		

CONTRATANTE

FORMA FUHVJP001





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

ANEXO No. 6

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Resolución No. 1478 del 10 de mayo de 2006 proferida por el hoy Ministerio de Salud y Protección Social, establece en el Capítulo II, Artículo 6, que la sustancia METILFENIDATO pertenece al monopolio del Estado y los medicamentos que la contienen en todas sus presentaciones.

El Metilfenidato Clorhidrato se encuentra clasificado en la Lista II de la Convención de 1971 como Sustancia sometida a Fiscalización Internacional, perteneciente al grupo de las anfetaminas como estimulante del Sistema Nervioso Central. De acuerdo con lo establecido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y las características del medicamento Metilfenidato Clorhidrato 10 mg; se considera que es un preparado farmacéutico sometido a Control Especial (o sometido a Fiscalización) en la República de Colombia. En concordancia con lo descrito anteriormente, el medicamento en mención se encuentra incluido en la Resolución No. 1478 del 10 de mayo de 2006 como medicamento de control especial monopolio del Estado.

A su vez la Resolución No. 1478 de mayo 10 de 2006, establece en su Artículo 74, que la distribución, venta y uso de medicamentos de control especial monopolio del Estado se hará a través de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes o los Fondos Rotatorios de Estupefacientes.

El Metilfenidato como Estimulante del Sistema Nervioso Central ejerce actividad indirecta simpático-mimética similar a la dexanfetamina sulfato, siendo uno de los medicamentos usados en el tratamiento de la narcolepsia (síndrome caracterizado por ataques repentinos de sueño, catalepsia, sueño paralizante y alucinaciones visuales y auditivas al comienzo del sueño), como ayudante en las medidas psicológicas, educacionales y sociales en la hiperquinesia o déficit de atención en los niños y niñas (síndrome caracterizado por trastornos del aprendizaje y la conducta. Las manifestaciones son alteración de la percepción, concentración, lenguaje, memoria, habilidad motora, disminución del grado de atención, aumento de la impulsividad, labilidad emocional y por lo general aunque no siempre, hiperactividad) y en el edema idiopático.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011 proferido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud el medicamento: METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TABLETAS está catalogado en la República de Colombia como medicamento esencial y se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud - POS.





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Dentro de las funciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, se establece la de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos de control especial monopolio del Estado para abastecer adecuadamente la demanda de la población que requiera de los mismos en concordancia con las directrices impartidas por la Organización Mundial de la Salud y por otra parte la de dar cumplimiento a los compromisos internacionales con las Naciones Unidas - Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Con fundamento en lo anterior, en aras de garantizar la disponibilidad de los medicamentos Metilfenidato HCl 10 mg Tabletas/Comprimidos a los pacientes que lo requieren en todo el territorio nacional, y la necesidad de garantizar la dispensación efectiva, eficiente, oportuna del mismo, se solicita y recomienda que la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes realice la adquisición de; 50.000 Cajas Plegadizas x 30 Tabletas/Comprimidos cada una, teniendo en cuenta el estudio de consumo realizado por el Comité de Disponibilidad en el Acta No. 01 de 16, 17 y 18 de Enero de 2013, Acta No. 02 de 22 de Enero de 2013 y aprobado en Acta No. 01 de 2013 de Comité de Compras de la Unidad.

Es importante resaltar que de acuerdo a los Registros Sanitarios No. INVIMA 2008M-011789-R1, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER Novartis de Colombia S.A. (Importador), donde figura como fabricante NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. con domicilio en España, Novartis Pharma AG con domicilio en Suiza (Titular); INVIMA 2010M-0011540, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER Química Fina S.A. (Importador), donde figura como fabricante a SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES con domicilio en Survey No. 214, Plot No. 20, Govt. Ind. Area Phase II, Silvassa – 396230, UT of Dadra & Nagar, Haveli – India (Titular) e INVIMA 2013M-0013974, se encuentra autorizado bajo la modalidad de IMPORTAR y VENDER BANCO DE MEDICAMENTOS VITALES (Importador), donde figura como fabricante a LABORATORIOS RUBIO S.A. con domicilio en Industria, 29 Polígono Industrial, comte de sert 08755 castellbisbal – Barcelona, España (Titular), del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg Tableta/Comprimido.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

El contrato tiene por objeto la adquisición por parte del contratista y entrega a la U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado, así:



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

MEDICAMENTO	Cantidad Requerida
METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TABLETAS/COMPRIMIDOS*	50.000 Cajas Plegadizas por treinta (30) Unidades cada una**

* El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación sanitaria vigente que aplique para la fabricación de sólidos en Colombia, de acuerdo al Informe 32 de la OMS.

** La cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad sólo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

2.1. SITIO DE ENTREGA.

El objeto del contrato será entregado por el contratista, en entregas parciales, en las instalaciones de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, situado en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur de la ciudad de Bogotá D.C.

2.2. PLAZO DE ENTREGA.

El objeto del contrato deberá ser entregado en entregas parciales, en una primera entrega correspondiente al menos al 25% del valor contratado conforme a la propuesta hecha por el oferente que resulte favorecido (días que se contarán a partir de la legalización del contrato), las entregas posteriores se deberán realizar dentro de igual número de días, conforme a la propuesta del oferente que resulte favorecido, contados a partir del requerimiento que realice la Unidad de conformidad a las necesidades de la Unidad, en todo caso el plazo de recibo del medicamento no podrá sobrepasar el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga para con la U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- ✓ Entregar a la Unidad en total la cantidad de cincuenta mil (50.000) Cajas * 30 unidades del medicamento Metilfenidato Clorhidrato 10 mg Tableta/comprimido, conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones y cumpliendo la legislación sanitaria vigente en la materia.
- ✓ Garantizar la calidad del medicamento objeto del contrato.
- ✓ Informar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes con la debida anticipación la fecha y hora de entrega del medicamento para la ejecución del objeto del contrato.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- ✓ Designar el Director Técnico responsable de este proceso e informar el nombre del mismo a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Allegar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes para aprobación dos (2) originales a color de las artes de la Caja Plegadiza.
- ✓ Entregar el producto manufacturado en el Almacén de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, conforme a las especificaciones técnicas del presente documento, ubicado en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur de Bogotá D.C., en horas hábiles de la jornada laboral.
- ✓ Designar un delegado del laboratorio farmacéutico/empresa importador(a) para que esté presente durante la entrega del producto terminado y firme a conformidad el Acta de recibo del producto junto con el Interventor designado y el Almacenista de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes (Acta que especificará el tipo de tamaño de la muestra muestreo, nivel de inspección y cantidad para retención de producto).
- ✓ Entregar el Certificado de Análisis original del medicamento para el lote fabricado en cumplimiento de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del medicamento establecidas en la edición vigente de las Farmacopeas Oficiales en Colombia.
- ✓ El laboratorio deberá guardar en sus instalaciones y garantizar su existencia y permanencia, bajo las normas de seguridad necesarias, las muestras de retención del medicamento durante su vida útil y un año adicional al tiempo de la vida útil del medicamento de acuerdo al Manual de Normas Técnicas de Calidad – Guía Técnica de Análisis: Capítulo II – Norma 01, INVIMA 2.002. Una vez culminado este período de tiempo el contratista solicitará a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes autorización para su respectiva destrucción, la cual correrá por cuenta del contratista;
- ✓ Cambiar el medicamento que no se alcance a distribuir antes de la fecha de expiración de su vida útil; para lo cual la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social deberá dar aviso al contratista con una antelación de dos (2) meses a la fecha de expiración del medicamento. El contratista hará el cambio dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes. En caso de que por causas no imputables al contratista, debidamente comprobadas, no llegare a cambiar el medicamento en los tiempos establecidos, el interventor podrá autorizar el reembolso del valor correspondiente al mismo. Si el medicamento se encuentra a disposición de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes ubicados en las Secretarías, Institutos o Direcciones Departamentales de Salud, el Contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones de cada Fondo Rotatorio de Estupefacientes.
- ✓ Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de entrega expresamente fijado en el presente documento y con las especificaciones técnicas requeridas por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- ✓ Entregar a ésta Unidad, los medicamentos objeto del contrato con una fecha no inferior al 75% de la vida útil, según registro sanitario aprobado para el medicamento por el organismo competente en el país de origen, a partir de la fecha de recepción del medicamento por parte de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social.
- ✓ Iniciar los trámites respectivos de ejecución del objeto del presente contrato, del día hábil después del perfeccionamiento del mismo.
- ✓ Realizar una primera entrega correspondiente al menos al 25% del valor contratado conforme a la propuesta hecha por el oferente que resulte favorecido (días que se contarán a partir de la legalización del contrato), las entregas posteriores se deberán realizar dentro de igual número de días, conforme a la propuesta del oferente que resulte favorecido, contados a partir del requerimiento que realice la Unidad de conformidad a las necesidades de la Unidad, en todo caso el plazo de recibo del medicamento no podrá sobrepasar el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos del presente pliego de condiciones.
- ✓ El contratista deberá dar cumplimiento al Artículo 146 del Decreto 677 de 1995, reglamentado en la Resolución 9455 de 2004, con referencia a los programas de Farmacovigilancia.
- ✓ Las demás que se deriven de la naturaleza u objeto de este contrato.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL A PRESENTAR CON LA PROPUESTA DEL OFERENTE:

Conforme a lo establecido en: Artículo No. 146 de Decreto 677 de 26 de Abril de 1995, Artículos No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 9455 de 28 de Mayo de 2004 y Capítulo III. Procedimientos para Procesos Especiales de la Resolución 1403 de 14 de Mayo de 2007, los titulares de Registros Sanitarios deberán contar con un Programa de Farmacovigilancia el cual deberá contar con:

- Procedimiento estandarizado para la notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la información y envío de reportes a la entidad reguladora correspondiente. (Numeral 5.2.1. del Manual)
- Formato de reporte. Se debe adoptar el formato de reporte nacional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. (Numeral 5.2.2. del Manual y Artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la Resolución 2004009455 de 2004)
- Programa de divulgación y capacitación que incluya entre otros aspectos, el perfil de seguridad del medicamento. (Numeral 5.2.3. del Manual y Artículos 3 y 6 de la Resolución 2004009455 de 2004)
- Relación de los nombres, identificación y perfiles profesionales de los integrantes del Grupo multidisciplinario que contribuya a la evaluación de los eventos adversos reportados. (Numeral 5.2.4. del Manual y Artículo 4 de la Resolución 2004009455 de 2004). Contar con un grupo asesor

[Firma manuscrita]



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

- médico con entrenamiento y conocimiento del comportamiento de la molécula de Metilfenidato.
- El programa de Farmacovigilancia debe estar a cargo de un profesional idóneo con dedicación de tiempo específico para este fin, entendiéndose por tal a un médico o químico farmacéutico. (Anexar copia del Contrato de trabajo vigente de dicho profesional para tal fin) (Artículo 3 de la Resolución 2004009455 de 2004).
- Con cada reporte de evento adverso, el titular del registro sanitario deberá presentar análisis de cada reacción reportada. (Artículo 5 de la Resolución 2004009455 de 2004).
- Cuando el titular del registro sanitario comercialice el producto en otros países, la información sobre eventos adversos en el exterior deben consolidarse en los Periodic Safety Update Reports (PSURs) diligenciados según las normas de la Conferencia Internacional de Harmonización (ICH), y deben estar a disposición del INVIMA, y para el caso específico del FNE. (Artículo 7 de la Resolución 2004009455 de 2004).
- Se deberá adjuntar a la propuesta escrita, la estructura del programa de Farmacovigilancia para el medicamento en Colombia, el cual deberá incluir un Plan de Manejo de Riesgos donde se describan las acciones de prevención ante riesgos identificado durante las fases pre y post – comercialización.
- Deberán contar con un programa y material educativo para médicos y generación de estudios clínicos de seguridad post – comercialización.
- Anexar el programa de aseguramiento de la calidad para verificación técnica de los procesos de maquila, almacenamiento, distribución y transporte del medicamento, con el objeto de garantizar que el producto llegue al cliente "paciente" en las mejores condiciones. (Informe 32 OMS).

En caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes y haber presentado la documentación solicitada, no requerirá anexar la misma, salvo en aquellos procedimientos que hayan tenido modificación y/o actualización, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 5 y 9 del Decreto No. 0019 de enero 10 de 2012 del DAFP.

2.4. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

La interventoría del presente contrato será ejercida por la persona que designe la Dirección de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes.

En ejercicio de la interventoría se deberá dar cumplimiento:

- o A lo establecido en la Resolución No. 2471 del 30 de junio de 2010 proferida por el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social.

- Decreto No. 677 de 1995, la Resolución 3183 de 1995, lo estipulado en el Registro Sanitario y las normas que en la materia se encuentren vigentes y que apliquen para la fabricación de medicamentos en Colombia.
- Recibir conjuntamente con la interventoría copia del contrato debidamente suscrito entre las partes, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal de Compromiso y copia de las garantías debidamente aprobadas conforme a los requerimientos de la Unidad. En caso de que se requiera modificación, ampliación, suspensión de la póliza de garantía, verificar que el trámite se realice por parte del contratista, velando siempre porque el objeto contractual esté siempre amparado por la compañía aseguradora.
- Elaborar el acta de liquidación de conformidad a lo establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.
- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que tengan que ver con las funciones de vigilancia y control en la ejecución del mismo.

2.5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA DEL OFERENTE:

Para la suscripción del Contrato se requiere la presentación de los siguientes documentos en el orden aquí establecido, quedando la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social autorizada para verificar la veracidad de toda la información suministrada.

- ✓ Carta de presentación con el valor de la oferta para la contratación firmada por el proponente, representante legal o sus apoderados, indicando en ella su conocimiento y aceptación de las condiciones estipuladas en los estudios y documentos previos. También se debe manifestar el no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, así como no encontrarse incurso dentro de algún proceso fiscal que les impida contratar con la Administración Pública. Debe contener igualmente el nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax y dirección electrónica.
- ✓ Certificado de Existencia y Representación Legal otorgado por la Cámara de Comercio, será consultado por la Entidad a través de la Web.
- ✓ Certificado de inscripción, clasificación y calificación otorgado por la Cámara de Comercio, será consultado por la Entidad a través de la Web.
- ✓ Copia del Acta de Junta de Socios en donde conste la autorización dada al Representante Legal para comprometer a la Sociedad, en caso de ser necesaria la misma, según sus estatutos.
- ✓ Dentro de la documentación, en la carta de presentación, se debe indicar el término de validez de la oferta.



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

- ✓ Información requerida de la cuenta única nacional indicando: No. de documento de identificación (Cédula de ciudadanía o NIT), nombre o razón social de la empresa contratista, ciudad, país, e-mail, teléfono, fax, dirección, nombre de la entidad financiera donde tiene la cuenta, número de la cuenta, tipo de cuenta y clase de cuenta. El proponente debe manifestar expresamente que se acoge a la forma de pago establecida en los Estudios y documentos Previos.
- ✓ Certificación expedida por la entidad bancaria donde conste que la cuenta se encuentra activa. Una vez adjudicado el contrato el contratista no podrá cambiar el número de cuenta reportado en la oferta.
- ✓ Formato de Hoja de Vida Única para Persona Natural o Jurídica, según sea el caso, debidamente diligenciado del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Anexar organigrama de la empresa señalando cual es la infraestructura organizacional de la misma, estableciendo la capacidad administrativa y la capacidad operativa.
- ✓ Balance general clasificado a 31 de diciembre de 2012, Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2012, notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, avalados por el Contador y cuando se requiera por el Revisor Fiscal.
- ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura Vigente expedida por la autoridad competente para la forma farmacéutica del medicamento a fabricar a nombre del laboratorio contratista.
- ✓ Especificaciones técnicas del medicamento a entregar, correspondiente a las condiciones técnicas mínimas de carácter obligatorio, enunciadas en el presente documento.
- ✓ Fotocopia del RUT al cual pertenezca.
- ✓ Fotocopia de la última Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, en donde consta los pagos respectivos al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales (personas jurídicas), y el comprobante de pago respectivo
- ✓ Debe anexar dos (2) certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante en la cual se especifique: objeto de la contratación, cumplimiento a satisfacción, nombre de la entidad o empresa, fecha de inicio y terminación, si es del caso, y valor. Dichas certificaciones deberán tener relación con el objeto de la presente contratación, es decir el suministro de medicamentos, el valor debe ser igual o superior al monto del presente proceso de contratación y haber sido celebrados dentro de los dos (2) últimos años anteriores, contados a partir de la fecha determinada para recibir la documentación requerida en la Unidad para la realización de la evaluación correspondiente. En caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, cuyo objeto haya sido el suministro de medicamentos, no requerirá de la presentación de las mencionadas certificaciones, pero deberá presentar una relación de dichos contratos, los cuales debieron haber sido celebrados dentro de los cuatro (4) últimos años anteriores, contados a partir de la presentación de la





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

documentación por parte del contratista. Se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento.

- ✓ Resumen de resultados parciales a la fecha de los estudios de Estabilidad Natural del medicamento a fabricar conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el Decreto No. 677 de 1995 del INVIMA. Es de anotar que de acuerdo al Parágrafo dos (2) del citado Decreto, el fabricante se obliga una vez termine el estudio de estabilidad de envejecimiento natural a presentar los resultados obtenidos al INVIMA, con la finalidad de validar la vida útil tentativa otorgada al medicamento con el estudio de Estabilidad Acelerada a tres (3) meses.

2.6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

La propuesta debe presentarse de la siguiente manera:

- ✓ Debidamente foliada con índice, en original y dos (2) copias idénticas, contenidas en sobres separados y cerrados; en el orden señalado en el numeral: Documentación a presentar para la suscripción del contrato. En caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá lo consignado en el original.
- ✓ Los sobres se marcarán indicando si se trata del original o de las copias; así mismo indicarán el número del proceso de la Contratación y el nombre del proponente.
Además, deben venir cerrados y dirigidos a la Dirección de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicada en la Avenida Caracas No. 1 - 85 Sur de la ciudad de Bogotá D. C.
- ✓ Los documentos deben presentarse sin enmendaduras, tachones ni borrones.

2.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA:

2.7.1. EVALUACIÓN JURÍDICA.

La U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social verificará la documentación jurídica pertinente a la oferta. Se rechazará la propuesta si no está acorde con este requerimiento.

2.7.2. EVALUACIÓN TÉCNICA.

La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social realizará una evaluación a las especificaciones y requisitos técnicos de la propuesta, Buenas Prácticas de Manufactura y funcionamiento del Programa de Farmacovigilancia, con el fin de determinar la consistencia de las mismas en el objeto de la presente contratación. Se rechazará la propuesta si no está acorde con este requerimiento.

2.7.3. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA.

El contratista debe presentar dos (2) certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante en la cual se especifique: objeto de la contratación, cumplimiento a satisfacción, nombre de la entidad o empresa, fecha de inicio y terminación, si es del caso, y valor.

Dichas certificaciones deberán tener relación con el objeto de la presente contratación, es decir el suministro de medicamentos y haber sido celebrado dentro de los dos (2) últimos años anteriores, contados a partir del cierre del presente proceso.

Se entiende por suministro el contrato único y de duración continuada por el que una de las partes (suministrador) se obliga a realizar a la otra (suministrado), mediante precio, entregas sucesivas de un determinado bien.

En caso de haber tenido contrataciones anteriores con la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, relacionadas con el objeto del presente proceso es decir el suministro de medicamentos, no requerirá de la presentación de las mencionadas certificaciones, pero deberá presentar una relación de dichos contratos, los cuales debieron haber sido celebrados dentro de los cuatro (4) últimos años anteriores, contados a partir de la presentación de la documentación por parte del contratista. Se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento

2.7.4. EVALUACION CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL.

El proponente debe señalar cuál es la infraestructura organizacional de su empresa, estableciendo la capacidad administrativa y operacional, anexando el organigrama de la misma. Se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento.

2.7.5. EVALUACION CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Para efectos de verificar la información sobre su capacidad financiera, el contratista deberá adjuntar a su documentación, los siguientes estados financieros:

- Balance General Clasificado a 31 de diciembre de 2012.
- Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2012
- Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012



Libertad y Orden

**U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia**

**Prosperidad
para todos**

La información financiera deberá ser presentada de acuerdo a los principios y normas que rigen en la legislación colombiana para el efecto.

El contratista debe anexar en su documentación el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, correspondiente al contador público y al revisor fiscal (en el caso de las sociedades legalmente obligadas a tenerlo), que suscriben los estados financieros, objeto de evaluación, expedidos con una antelación no superior a tres (3) meses de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Estos factores serán analizados, se rechazará la documentación si no está acorde con este requerimiento.

$$2.7.5.1. \text{ Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \leq 0.70$$

Los valores necesarios para el cálculo del nivel de endeudamiento se tomarán del Balance General Clasificado a 31 de diciembre de 2012, máximo 70%. El contratista que tenga un nivel de endeudamiento superior al 70%, no cumple los requisitos estipulados por la Unidad.

$$2.7.5.2. \text{ Razón Corriente o solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} > 1$$

Los valores necesarios para el cálculo de la razón corriente se tomarán del Balance General Clasificado a 31 de diciembre de 2012 la solvencia no debe ser inferior a 1.

En la evaluación financiera se deberá verificar si la documentación económica está acorde con el Régimen Tributario del proponente.

$$2.7.5.3 \text{ Capital de Trabajo} = (\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}) = 1.5 \text{ veces superior al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.}$$

Los valores para el cálculo del capital de trabajo se tomaran del Balance General a 31 de diciembre del 2012.

El valor del capital de trabajo que resulte de restarle al activo corriente el pasivo corriente, deberá ser mayor a 1.5 veces el valor del Certificado de Disponibilidad



Presupuestal No. 3213 de marzo 05 de 2013, es decir el Capital de Trabajo debe ser superior a la suma de \$1.026.750.000.00

3. FACTORES DE SELECCIÓN

La Unidad Administrativa Fondo Nacional de Estupefacientes, ha determinado como factores de selección los relacionados a continuación, dado que determinan el ofrecimiento más favorable para la entidad.

Para cada oferente se sumaran los puntos obtenidos, según los ofrecimientos realizados para los dos (2) factores de selección, conforme a los criterios de calificación estipulados y la propuesta con mayor puntaje, resultara la más favorable para la Unidad.

3.1) VALOR DE LA PROPUESTA

Se tiene en cuenta la propuesta económica de menor valor que le permita a la Unidad adquirir la mayor cantidad de medicamento en las condiciones óptimas de calidad contenidas en las especificaciones técnicas y en los estudios y documentos previos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Se asignará la puntuación obtenida al aplicar la formula que se presenta a continuación, conforme al ofrecimiento de cada oferente. Las propuestas se deben encontrar en el siguiente rango:

RANGO PARA EL VALOR DE LA PROPUESTA (PRECIO POR UNIDAD COMERCIAL – CAJA PLEGADIZA X 30 TABLETAS/COMPRIMIDOS - pesos)
Entre \$13.690 y \$8.691

FORMULA A EMPLEAR PARA ASIGNAR LA PUNTUACION DEL VALOR DE LA PROPUESTA
$\frac{\text{Precio más Bajo (propuesto)} * 50 \text{ puntos}}{\text{Precio a Evaluar}} = \text{Puntos a Obtener}$

3.2) TIEMPO DE ENTREGA

Atendiendo la importancia de contar con existencias permanentes, que permitan a la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, garantizar la disponibilidad oportuna en Colombia a los pacientes que requieren el medicamento objeto del Contrato, para obtener un mayor grado de satisfacción de tal necesidad, se determina el tiempo de entrega como factor de ponderación, por lo cual se asignará la puntuación obtenida al aplicar la formula que se presenta a continuación,



conforme al ofrecimiento de cada oferente. Las propuestas se deben encontrar en el siguiente rango:

RANGO PARA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA (Tiempo de entrega - días)
Entre 100 y 40 días

FORMULA A EMPLEAR PARA ASIGNAR LA PUNTUACION DEL TIEMPO DE ENTREGA
$\frac{\text{Menor tiempo de entrega (propuesto)} * 50 \text{ puntos}}{\text{Tiempo de Entrega a Evaluar}} = \text{Puntos a Obtener}$

La Unidad, una vez legalizado el contrato no otorgará prorrogas al tiempo de entrega por ser éste un factor de selección del proceso de licitación pública.

4.FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

Conforme al oficio de fecha 07 de Marzo de 2013 del Proceso de Gestión Contractual, suscrita por la doctora MELBA SALAZAR DE AGUDELO, en su calidad de Asesora Jurídica de la Unidad, se establecen los siguientes fundamentos jurídicos para establecer la modalidad de contratación, y que en algunos de sus apartes dice:

"La ley 80 de 1993, estableció que la escogencia del contratista se efectuaría siempre a través de la licitación o el concurso público, salvo en los casos expresamente determinados en el Estatuto, como eran la contratación directa y la urgencia manifiesta. La ley 1150 de 2007 estableció las modalidades de selección de contratistas en los presupuestos anuales de las entidades públicas, razón por la cual distinguió, la menor y la mayor cuantía llamada también licitación pública.

El Título III Capítulo I del Decreto 734 de 2012, se ocupó de la licitación pública y en sus artículos 3.1.1. y siguientes actualizó el procedimiento que enmarcaba esta modalidad de selección en el artículo 30 del estatuto contractual.

Para el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, se tiene que la menor cuantía es el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que significa que dicha menor cuantía tiene un valor hasta de \$589.500.000.00 y que la mínima cuantía es de tan solo \$58.950.000.00. Como consecuencia de lo anterior, se consideran de mayor cuantía las adquisiciones que sobrepasen el tope de la menor cuantía, es decir, el valor de \$589.500.000.00 como ocurre para la



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

adquisición de 50 Cajas Plegadizas por 30 unidades C/U del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, que tiene un valor aproximado de \$684.500.000.00.

Además de lo anterior, es necesario tener presente que al existir tres (3) registros sanitarios para el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, cuyos titulares son tres Laboratorios diferentes, se tienen tres posibles oferentes, lo que determina que la modalidad de selección que debe aplicarse a la adquisición del señalado medicamento es el de la licitación pública, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 3.1.1. y siguientes del ordenamiento en el decreto 734 de 2012."

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para estimar el valor de la adquisición de los medicamentos se requirió cotización al importador autorizado ante el INVIMA y establecido en cada uno de los Registros Sanitarios vigentes.

El valor esta soportado en las cotizaciones allegadas por los oferentes que cuentan a la fecha con Registro Sanitario a la fecha, para la importación y venta del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg Comprimidos/Tabletas, quienes ofertan la adquisición y entrega del producto, así:

Oferente	Medicamento	Registro Sanitario	Oferta Caja Plegadiza x 30 Unidades
Novartis de Colombia S.A.	Ritalina 10 mg Comprimidos	INVIMA 2008M-011789 R1	\$ 14.400.00
Química Fina S.A.	Addwize 10 mg Tabletas	INVIMA 2010M-0011540	\$ 13.650.00
Banco de Medicamentos VITALES	Rubifen 10 mg Tableta	INVIMA 2013M-0013974	\$ 13.020.00

De acuerdo a la información anterior, se estima el valor total aproximado a contratar, así:

Medicamento	Oferentes	Valor Caja Plegadiza x 30 Unidades	Cantidades requeridas	Valor total (\$)
METILFENIDATO HCl 10 mg Comprimidos / Tabletas	Novartis de Colombia S.A.	\$14.400,00	50.000 Cajas Plegadizas x 30 Unidades C/U.	\$684.500.000,00
	Quimica Fina S.A.	\$13.650,00		
	Banco de Medicamentos VITALES	\$13.020,00		
Valor Total (\$)				\$684.500.000,00



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Es decir, para adquisición mediante importación de las anteriores cantidades de medicamentos, se requiere de una disponibilidad presupuestal de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$684.500.000.00).**

Teniendo en cuenta que el valor de Adquisición del medicamento por presentación comercial en la vigencia inmediatamente anterior fue: \$13.680 y los cotizados para la vigencia 2013 fueron: \$ 14.400.00, \$ 13.650.00 y \$ 13.020.00, que en promedio arroja un valor de: \$ 13.690.00, observándose un incremento en el costo de adquisición del medicamento en 0,07%, el cual es inferior al incremento presentado del IPC para el Sector Salud que fue para el 2012 de 4,27%.

Se informa que la Unidad para cubrir los costos del requerimiento de adquisición mediante importación de los medicamentos cuenta con el siguiente rubro presupuestal:

Comercial – Compra de Bienes y Servicios (producto terminado) con una asignación inicial de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$5.232.700.000.00).

Se cuenta con el CDP No. 3213 de Marzo 5 de 2013 por valor de \$684.500.000.00

6. JUSTIFICACION DEL VALOR DE SELECCIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA UNIDAD.

De conformidad con Numeral 3. del artículo 2.2.9. del Decreto 0734 de 2012, esta Unidad establece que dado que el presente Proceso se encuentra amparado en la modalidad de selección de la licitación pública, el valor total a tener en cuenta será el establecido por el proveedor del medicamento mediante importación con Registro Sanitario vigente ante el INVIMA, bajo el cumplimiento del total de las especificaciones y requerimientos técnicos del objeto y ofrezca que represente la mejor relación costo-beneficio para la entidad, previamente establecidos por esta Unidad en el presente documento.

La Unidad pagará el valor del contrato originado en el presente proceso de licitación pública con cargo a los recursos de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, vigencia 2013, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3213 de marzo 05 de 2013 por un valor de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$684.500.000.00).**

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Dentro de los riesgos se encuentran:

TIPIFICACIÓN	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN
Cumplimiento (Numeral 5.1.7.4. del Decreto 0734/2012) Que una vez celebrado el contrato no se cumpla con las obligaciones establecidas en el presente documento.	Será responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo incluidas en el contrato, con excepción de las situaciones de fuerza mayor o aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.	La responsabilidad está cubierta por Garantías consagradas en el Capítulo V del Decreto 0734 de 2012
Calidad de los bienes suministrados (Numeral 5.1.7.7. del Decreto 0734/2012) Que el medicamento no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en las farmacopeas legalmente autorizadas en Colombia.	Será responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo incluidas en el contrato, con excepción de las situaciones de fuerza mayor o aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.	La responsabilidad está cubierta por Garantías consagradas en el Capítulo V del Decreto 0734 de 2012
Riesgo Económico	Se deriva del comportamiento del mercado como fluctuaciones en los valores por ejemplo de los insumos.	Si se afecta el equilibrio le corresponde la carga de la prueba al contratista.
Riesgo por cambio del régimen de contratación estatal.	Toda norma de obligatorio cumplimiento que para la Unidad modifique las condiciones pactadas en cuanto a las obligaciones que contienen las obligaciones del contratista, serán incluidas en el contrato, porque esta Unidad no puede negociar disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento.	Estos riesgos y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. Si se afecta el equilibrio financiero del contrato, se modificaran las condiciones económicas. En consecuencia la carga de la prueba recae sobre el contratista.
Por causas no imputables al contratista plenamente comprobadas, se generen retrasos en los plazos de cumplimiento establecidos en el contrato.	Acuerdo/conciliación entre las partes.	Acuerdo/conciliación entre las partes.
Cambios bruscos en la tasa del dólar.	Acuerdo/conciliación entre las partes.	Acuerdo/conciliación entre las partes.
Perdida o hurto del medicamento en el proceso de transporte.	Será responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo incluidas en el contrato, con excepción de las situaciones de fuerza mayor o aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.	Contratista

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO.

Conforme a los riesgos establecidos en el ítem anterior se hace necesario exigir las siguientes pólizas:

El proponente presentará como parte de su propuesta, una garantía de seriedad de la misma en pesos colombianos que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria, a favor de la Unidad Administrativa Especial – Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del total de la propuesta y cuya vigencia sea de dos (2) meses contados a partir de la fecha de cierre de esta contratación por licitación pública.

El Proponente a quien se le adjudique el contrato debe constituir dentro del (1) día hábil siguiente al perfeccionamiento del mismo y a favor de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, la garantía única de que tratan el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo séptimo de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, con los amparos y términos siguientes:

8.2. GARANTÍA ÚNICA de que trata el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, que ampare los siguientes riesgos derivados del proceso de fabricación de los medicamentos objeto del contrato:

8.2.1. DE CUMPLIMIENTO, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato vigente por el término de duración del contrato.

Justificación de la exigencia de la Garantía:

Se requiere amparar los perjuicios o sanciones que se deriven del incumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo cual se requiere la garantía de cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 5.1.4.2.4. del Decreto 0734 de 2012.

8.2.2. BUENA CALIDAD DEL MEDICAMENTO, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la vida útil del medicamento y doce (12) meses más, conforme al Registro sanitario de cada uno expedido por el INVIMA.

Justificación de la exigencia de la Garantía:

Se requiere amparar la calidad de cada uno de los lotes de medicamentos a entregar a la Unidad en cumplimiento del Objeto del Contrato durante el tiempo de su vida útil de cada lote del medicamento.

Dado que para la entrega del objeto total del contrato, el contratista podrá entregar uno o más lotes diferentes del medicamento a la Unidad, durante la vigencia y ejecución del Contrato, es decir en diferentes fechas durante la vigencia 2013, y





Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Prosperidad
para todos

dado que no se cuenta con la información exacta de los números de lote a entregar, así como de la fecha exacta de fabricación de cada lote, se considera pertinente por esta Unidad que las garantías del medicamento cubran las diferentes fechas que se programen para su recepción.

Por lo cual se requiere la garantía de cumplimiento de la calidad conforme a lo establecido en el artículo 5.1.4.2.6. del Decreto 0734 de 2012.

8.2.3 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, por el término de duración del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo.


Q.F. Esp. GUSTAVO ADOLFO MORÁN CORTINA
Coordinador Técnico
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes


Proyecto Q.F. Enrique Alejandro Robayo Duarte
Profesional Universitario - U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes